TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐỨC HÒA** TỈNH LONG AN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 61/2024/LĐ-ST
Ngày 13 - 6 - 2024
V/v "Vô hiệu HĐLĐ & Điều chỉnh tên trên sổ BHXH"

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mộng Thúy

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Chí Lin

2. Bà Nguyễn Thị Rạt

***Thư ký phiên tòa*:** Nguyễn Thị Kim Thoa -Thư ký Toà án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

***Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia phiên tòa*:** Bà Võ Thị Ngọc Tư- Kiểm sát viên

Ngày 13 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 53/2024/TLST-LĐ ngày 14 tháng 3 năm 2024 về việc: *"Tranh chấp yêu cầu vô hiệu hợp đồng lao động và điều chỉnh tên trên sổ bảo hiểm xã hội*" theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 77/2024/QĐXXST - LĐ ngày 13 tháng 5 năm 2024, giữa:

1.Nguyên đơn: Ông Huỳnh Thanh D, sinh năm 1985. Địa chỉ: Ấp R, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An (vắng mặt);

2.Bị đơn: Công ty TNHH N. Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp X, huyện Đ, tỉnh Long An. Người đại diện theo pháp luật: Ông/ bà Nguyễn Thị Thanh H, Giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Ngọc Thảo V, sinh năm 1996. Địa chỉ: 2 Ấp B, xã B, huyện C, tỉnh Long An (vắng mặt);

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

3.1. Ông Nguyễn Thanh H1, sinh năm 1988. Địa chỉ: ấp R, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An (vắng mặt).

3.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An. Trụ sở: số 08 T tránh, phường D, Thành phố T, tỉnh Long An. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần S, giám đốc. Người đại diện theo ủy quyền là ông Lê Thành L, Phó Giám đốc BHXH (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12 tháng 3 năm 2024, nguyên đơn ông Huỳnh Thanh D trình bày:

Từ tháng 10/2008 đến tháng 11/2022, ông có làm công nhân tại Công ty TNHH S1. Khi làm việc tại Công ty TNHH S1 trong giai đoạn này ông có tham gia bảo hiểm xã hội có số sổ là 7908477953.

Do bản thân không am hiểu pháp luật và mong muốn giúp em ruột ông Huỳnh Thanh H2 không có chứng minh thư nhưng có thể đi làm phụ giúp gia đình nên ông có cho ông H2 mượn giấy chứng minh nhân dân mang tên ông là Huỳnh Thanh D tham gia giao kết hợp đồng lao động với Công ty TNHH N có địa chỉ tại Ấp T, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An trong khoảng thời gian từ tháng 01/2007 đến tháng 5/2009. Khi làm việc tại Công ty TNHH N, ông H2 có tham gia đóng bảo hiểm xã hội mang tên Huỳnh Thanh D có số sổ là 4807017836. Từ đó ông không thể hưởng được tiền bảo hiểm xã hội mà ông đã tham gia theo số sổ là 7908477953.

Do đó bà khởi kiện yêu cầu Tòa án giả quyết:

1/ Vô hiệu hợp đồng lao động được kí kết giữa ông Huỳnh Thanh D (do ông Huỳnh Thanh H2 làm việc) với Công ty TNHH N có số sổ bảo hiểm là 4807017836 từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2009;

2/ Điều chỉnh tên Huỳnh Thanh D trên sổ BHXH số 4807017836 trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2009 tại Công ty TNHH N thành tên Huỳnh Thanh H2.

Bị đơn Công ty TNHH N có văn bản trình bày: công ty thống nhất vô hiệu hợp đồng lao động giữa ông Huỳnh Thanh D với Công ty TNHH N tháng 4/2007 đến tháng 5/2009. Đồng thời Công ty TNHH N xin xét xử vắng mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Thanh H2 có văn bản trình bày: Do bà không có giấy tờ tùy thân nên có mượn giấy chứng minh nhân dân của anh ruột là Huỳnh Thanh D để vào làm việc tại Công ty TNHH N trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2009. Ông thống nhất với yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Thanh D đối với việc giải quyết vô hiệu hợp đồng lao động giữa ông với Công ty TNHH N, ông đề nghị giải quyết theo qui định pháp luật. Ông có đơn xin xét xử vắng mặt.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Bảo hiểm xã hội tỉnh L trình bày: Căn cứ vào hồ sơ, dữ liệu quản lý thu, sổ, thẻ và chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN), Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An cung cấp thông tin về thời gian đóng BHXH, BHTN của ông Huỳnh Thanh D từ

tháng 4/2007 đến tháng 5/2009 trên số sổ bảo hiểm 4807017836 tại Công ty TNHH N, ông D chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần với số tiền 1.942.971 đồng.

Đối với trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm, việc điều chỉnh nhân thân người lao động trên sổ BHXH đối với khoản thời gian mượn hồ sơ tư pháp để đi làm sẽ được BHXH tỉnh L thực hiện hiệu chỉnh trên cơ sở quyết định của bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Tòa án đã tuyên và thành phần hồ sơ theo quy định được người lao động cung cấp;

BHXH tỉnh L không cung cấp được hợp đồng lao động theo đề nghị của Tòa án và xin được vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

Quan điểm kiểm sát viên tại phiên tòa:

Về tố tụng: Việc thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền. Về trình tự thủ tục đảm bảo theo quy định của tố tụng trong việc thu thập chứng cứ, xác minh. Toà án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn. Các bên đương sự thực hiện đúng tố tụng về quyền và nghĩa vụ.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Huỳnh Thanh D về việc Vô hiệu hợp đồng lao động giữa ông Huỳnh Thanh D (do ông thực hiện) với Công ty TNHH N từ tháng 4/2007 đến tháng 05/2009 trên số sổ bảo hiểm 4807017836; Điều chỉnh sổ bảo hiểm số 4807017836 từ ông Huỳnh Thanh D thành tên ông Huỳnh Thanh H2. Bởi vì thực tế ông Huỳnh Thanh D không phải là người lao động mà là do ông Huỳnh Thanh H2 mới là người lao động tại Công ty TNHH N trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2009.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật cần giải quyết: xét yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Thanh D nêu trên, Hội đồng xét xử thấy quan hệ pháp luật cần giải quyết trong vụ án là: "*Tranh chấp yêu cầu vô hiệu hợp đồng lao động và Điều chỉnh tên trên sổ bảo hiểm xã hội*" vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự. Công ty TNHH N có trụ sở tại xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An nên Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[1.2] Về tư cách tố tụng, thời hiệu và phạm vi giải quyết.

Ông Huỳnh Thanh D người khởi kiện được xác định là nguyên đơn, Công ty TNHH N là người bị kiện được xác định tư cách là bị đơn. Ông Huỳnh Thanh H2 và BHXH tỉnh L được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Thời hiệu khởi kiện: Ông Huỳnh Thanh D khởi kiện hủy hợp đồng lao động với Công ty TNHH N trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến 5/2009 vì ông Huỳnh Thanh D cho rằng quyền lợi bị xâm phạm do hợp đồng giả tạo là còn trong thời hiệu khởi kiện; ông Huỳnh Thanh D có quyền khởi kiện theo quy định Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự.

[1.3] Chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh và luật áp dụng.

Quá trình tố tụng: Chứng cứ bà có nộp đơn khởi kiện, căn cước công dân và giấy ủy quyền.

Tòa án xét xử trên cơ sở chứng cứ do người khởi kiện cung cấp và chứng cứ do Tòa án thu thập khi thấy cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Về chứng cứ chứng minh cho lời trình bày các đương sự Tòa án đã thu thập đầy đủ.

Thời điểm phát sinh tranh chấp Bộ luật lao động 2019 và Bộ luật tố tụng 2015 đang có hiệu lực pháp luật nên được áp dụng.

Tòa án lập biên bản về việc công khai chứng cứ, hòa giải và đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung. Tòa án xét xử trong phạm vi đương sự có yêu cầu. Các đương sự thừa nhận đã tiếp cận đầy đủ chứng cứ của nhau.

[2].Về nội dung:

Xét thấy ông Huỳnh Thanh H2 mượn chứng minh thư mang tên Huỳnh Thanh P để xác lập hợp đồng lao động và tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2009 tại Công ty TNHH N có số sổ bảo hiểm 4807017836. Trong khi đó ông Huỳnh Thanh D cũng tham gia lao động tại Công ty TNHH S1. Khi làm việc tại Công ty TNHH S1 trong giai đoạn này ông D có tham gia bảo hiểm xã hội có số sổ là 7908477953. Nay ông D không được hưởng tiền bảo hiểm của chính mình là sổ BHXH số 7908477953 nên có yêu cầu Tòa án vô hiệu hợp đồng lao động giữa ông Huỳnh Thanh D (do ông Huỳnh Thanh H2 thực hiện) tại Công ty TNHH N trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến 5/2009 là có căn cứ. Bởi vì đối tượng lao động thực sự lao động tại tại Công ty TNHH N trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến 5/2009 là ông Huỳnh Thanh H2 không phải là ông Huỳnh Thanh D.

Việc ông Huỳnh Thanh D cho ông Huỳnh Thanh H2 mượn giấy chứng minh nhân dân để đi làm tại Công ty TNHH N trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến 05/2009 là vi phạm nguyên tắc "trung thực" theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ Luật Lao động, vi phạm các hành vi bị cấm như gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện BHXH, BHTN theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 do đó việc cần điều chỉnh tên trên sổ số 4807017836 mang tên Huỳnh Thanh H2 là có căn cứ.

Ông Huỳnh Thanh H2 và Công ty TNHH N không có tranh chấp gì trong vụ án này nên không đề cập xem xét.

[3].Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về án phí, lệ phí Tòa án: Ghi nhận sự tự nguyện của ông Huỳnh Thanh D tự nguyện chịu án phí lao động sơ thẩm thay cho Công ty TNHH N nên Công ty TNHH N không phải chịu án phí.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 68 Điều 91, Điều 93, Điều 97, Điều 147, Điều 195, Điều 196, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 13, Điều 18, Điều 21 và Điều 49 Bộ luật lao động; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Thanh D về việc: "*Tranh chấp yêu cầu vô hiệu hợp đồng lao động và điều chỉnh tên trên sổ bảo hiểm xã hội*" với Công ty TNHH N.

1.1. Vô hiệu hợp đồng lao động giữa ông Huỳnh Thanh D (do ông Huỳnh Thanh H2 thực hiện) với Công ty TNHH N từ tháng 4/2007 đến 5/2009;

1.2. Điều chỉnh tên Huỳnh Thanh D trên sổ BHXH số 4807017836 trong khoảng thời gian từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2009 tại thành tên Huỳnh Thanh H2.

2.Về án phí lao động sơ thẩm: Ông Huỳnh Thanh D tự nguyện nộp 300.000 đồng án phí lao động sơ thẩm sung vào Ngân sách Nhà nước. Công ty TNHH N không phải chịu án phí.

3. Án xét xử công khai sơ thẩm, các đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ để xin xét xử phúc thẩm.

4.Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị Mộng Thúy